

民事起訴狀

案號：114年度訴字第0000號 股別：忠股

原告：王小明 訴訟代理人：林淑芬律師

被告：李大華

為請求返還借款事件，依法提起民事訴訟事：

一、緣被告李大華於民國113年3月1日向原告借款新臺幣500,000元，約定於114年3月1日清償，此有借據（原證一）及台北富邦銀行匯款紀錄（原證二）可證。

二、詎料清償期屆至，原告於114年3月5日以存證信函（原證三）催告，被告仍拒不返還。

三、被告於113年6月15日以LINE向原告表示「錢我年底一定還你」，有LINE對話紀錄（原證四）可稽，足見被告明知負有返還義務。

四、爰依民法第478條消費借貸返還請求權及第233條第1項遲延利息之規定，請求被告給付新臺幣500,000元，及自114年3月2日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

民事答辯狀

被告：李大華

一、原告所稱借款一事，被告否認之。該筆新臺幣500,000元係兩造合夥經營咖啡店之出資款，並非借款，有合夥契約草稿（被證一）可證。

二、原告所提LINE對話紀錄（原證四）係被告對合夥結算之口頭說法，並非承認借貸關係存在。

三、退步言之，縱認屬借款，原告請求權亦已罹於時效，被告得拒絕給付。

四、綜上，請求駁回原告之訴。

言詞辯論筆錄（節錄）

日期：中華民國114年9月18日

原告訴訟代理人陳稱：借據上有被告親筆簽名，且匯款備註欄記載「借款」二字，被告主張合夥出資，應由被告就合夥關係存在負舉證責任。

被告陳稱：合夥契約草稿雖未簽名，但店面租約係以兩人名義承租，可證合夥關係存在。

法官諭知：下次言詞辯論期日定於114年11月6日上午10時，請兩造於期日前提出書狀整理爭點。